

考古勘探工作文物保护安全责任书

鉴于甲方计划在上述项目所在地进行建设活动，根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》及《内蒙古自治区文物保护管理条例》等相关法律法规，必须在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。为确保地下文物安全，明确三方在考古勘探工作中的文物保护责任与应急处置义务，经甲、乙与文物部门三方协商一致，特订立本责任书，共同遵守。

第一条甲方（委托方）责任与义务

- 1.依法履行文物保护义务，在施工前委托具备资质的单位进行考古勘探，并承担相应费用。
- 2.向乙方提供勘探场地的有关工勘资料，但乙方需要与甲方签定工勘资料保密协议。
- 3.负责协调与勘探场地内及周边相关单位或个人的关系，维护乙方正常的作业秩序，确保勘探工作顺利进行。
- 4.对乙方的勘探作业过程进行监督，发现有可能危及文物安全的行为，有权制止并及时向丙方报告。
- 5.配合乙方和文物部门处理勘探中发现的文物遗迹和突发事件。
- 6.在乙方圆满履行本责任书所有条款、顺利完成勘探工作后，按合同约定办理相关手续。

第二条乙方（勘探方）责任与义务

- 1.乙方是考古勘探作业过程中文物保护安全的直接责任单位。
- 2.须具有有效考古勘探资质证书，并严格按照业务范围开展工作。
- 3.制定详细、科学的《内蒙古矿业(集团)有限责任公司内蒙古自治区兴和县曹四夭矿区钼矿项目考古调查、勘探工作计划》，报文物部门备案后方可实施。作业中必须严格遵守《考古勘探工作规程（试行）》等相关技术标准，采用人工勘探为主的方式。
- 4.对全体工作人员进行文物法律法规、职业道德和安全生产岗前培训，确保每位工作人员知悉其文物保护责任。

5.实行项目负责人现场负责制。项目负责人必须全程在现场管理，对勘探质量、文物安全和人员安全负总责。

6.对勘探发现的各类遗迹现象（如墓葬、窑址、灰坑等）和遗物必须立即采取有效措施进行保护，做好详细记录（文字、照片、测绘），并立即停止该区域的作业，保护现场，在第一时间（2小时内）向甲方和当地文物部门报告。严禁瞒报、漏报、迟报或擅自处理。

7.勘探结束后，及时向甲方和文物部门提交客观、真实、准确的《考古勘探工作报告》。

8.勘探过程中采取必要的措施，保障作业人员及周边环境的安全。

9.配合甲方协调勘探场地内及周边相关单位或个人的关系。

第三条丙方（监管方）责任与义务

1.丙方是考古勘探工作的监督管理单位。

2.对乙方的资质、勘探工作方案进行审核备案。

3.对勘探过程进行不定期监督检查和技术指导，纠正违规操作行为。

4.接收和处理乙方上报的文物发现信息和甲方、社会公众的举报。

5.组织专家对勘探中发现的重要遗迹现象进行认定，并根据情况决定是否需要上报进行考古发掘。

6.在乙方按要求完成全部勘探工作并提交合格报告后，及时组织验收。

第四条应急处置

1.任何一方在项目现场发现文物遗迹或疑似文物，均有义务立即采取保护措施并通知乙方项目负责人和当地文物部门。

2.乙方作为应急处置第一响应人，必须立即启动应急预案：停止勘探→划定保护范围→安排专人看守→立即报告当地文物部门。在文物部门人员到达现场前，乙方负有无条件保护现场安全的责任。

3.甲方应提供必要的应急支援（如提供围挡设施、协助现场警戒等）。

4.丙方（当地文物部门）接报后，应立即派员赶赴现场，根据情况采取下一步保护措施。

第五条安全与违约责任

1.因乙方未遵守操作规程、未履行报告义务等原因，造成文物损坏、丢失或破坏考古现场，乙方承担全部法律责任，当地文物部门将依法对其进行行政处罚，并报请上级文物主管部门暂停或吊销其资质。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

2.因甲方未履行本责任书义务（如未取得证明擅自施工、提供的资料不实导致文物损坏等），造成文物损坏，甲方承担全部法律责任，文物部门将依法对甲方进行行政处罚，并责令其停止施工。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

3.因不可抗力（如自然灾害等）造成文物损坏，三方互不追究责任，但应共同努力采取补救措施。

第六条其他

1.本责任书一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，具有同等法律效力。

2.本责任书自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效，有效期至本项目所有勘探工作结束、资料与文物移交完毕并通过验收之日止。

3.执行本责任书过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

签署页

甲方（盖章）：内蒙古矿业(集团)有限责任公司

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：三门峡市文物考古勘探有限公司

日期： 年 月 日

丙方（盖章）：兴和县文化和旅游局

日期： 年 月 日